

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5666/2533

พนักงานอัยการ จังหวัดนนทบุรี
นายเลื่อม แดงเกิด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา

จำเลยเป็นกำนันและประธานกรรมการสภาตำบลท้องที่มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดจากโครงการสร้างงานในชนบท ได้อนุญาตให้ ข. ผู้รับเหมาทำถนนดินในตำบลท้องที่ขุดดินจากถนนเดิมซึ่งเป็นถนนที่สภาตำบลสร้างขึ้นตามโครงการสร้างงานใน ชนบทปีก่อน ๆ และอยู่ในความดูแลของสภาตำบลที่จำเลยเป็นประธานกรรมการไปถมทำถนนใหม่ และปล่อยให้ ข. ขุดดินจากข้างถนนเดิมขึ้นมาถมแทนดินที่ขุดไป ทำให้ ข. ไม่ต้องซื้อที่ดินจากที่อื่นมาถมถนนเดิมที่ขอยืมดินไปตามสัญญา แล้วจำเลยกลับเบิกจ่ายเงินค่าทำถนนให้ ข. ไปจนครบจำนวน จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 147

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นกำนันตำบลพิมลราช และเป็นประธานกรรมการสภาตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ โดยทุจริตยอมให้นายเชิงชาย กิตติวิวัฒน์พงศ์ ทำการขุดถนนดินริมคลองพระพิมลอันเป็นทรัพย์สินของทางราชการซึ่งจำเลยมีหน้า

ที่ดูแลรักษา แล้วจำเลยกับพวกได้เบิกจ่ายเงินของทางราชการซื้อดินที่นายเชิงชาย
ขุดดังกล่าวมาทำถนนในโครงการสร้างงาน ในชนบทสายอื่น ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๔๗ จำคุก ๖ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก ๔ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นกำนันและประธานกรรมการสภา
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำเลยได้ว่าจ้างนายเชิงชาย กิตติ
วิวัฒน์พงศ์ เป็นผู้รับเหมาทำถนนตามที่สภาตำบลได้รับอนุมัติเงินงบประมาณสร้าง
งานในชนบท และจำเลยได้อนุญาตให้นายเชิงชายขุดดินจากข้างถนนดินเดิมริม
คลองพระพิมลซึ่งเป็นถนนที่สภาตำบลพิมลราชสร้างขึ้นตามโครงการสร้างงานใน
ชนบทปีก่อน ๆ ไปทำถนนใหม่ โดยไม่ได้มีการซื้อดินจากที่อื่นตามงบประมาณที่ได้
รับมาและจำเลยยังปล่อยให้นายเชิงชายขุดดินจากข้างถนนเดิมขึ้นมาถมเท่านั้นไม่
ได้ซื้อดินจากที่อื่นมาถมถนนที่ขอยืมดินไป แม้การประชุมสภาตำบลจะได้ลงมติให้
นายเชิงชายขอยืมดินได้ก็ตาม แต่นายเชิงชายก็ต้องซื้อดินจากที่อื่นมาถมถนน
ตามเดิมด้วย การที่นายเชิงชายใช้ดินถนนเดิมมาทำถนนใหม่และขุดดินข้างถนนเดิม
มาถมถนนเดิมแทนเช่นนี้ ทำให้นายเชิงชายไม่ต้องซื้อดินจากที่อื่นมาทำถนนใหม่

ตามสัญญา แต่จำเลยกลับเบิกจ่ายเงินค่าทำถนนให้นายเชิงชายไปจนครบจำนวนตามสัญญา แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาให้นายเชิงชายได้รับประโยชน์จากการขุดดินถนนเดิมไปทำถนนที่รับเหมา จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น จำเลยจะอ้างมติที่ประชุมของสภาตำบลที่อนุญาตให้ยืมดินได้และอนุญาตจ่ายเงินให้นายเชิงชายได้นั้นมาปิดความรับผิดชอบของจำเลยในฐานะประธานกรรมการสภาตำบลมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของตำบลและเงินของทางราชการไม่ได้

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายมานัส เหลืองประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายอัศวินวิทย์ สุมาวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ